Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2017年4月19日

科学技術省大臣宛

ベトナム日本商工会　会長　辛島　裕

中古の機械・設備・技術ラインの輸入に関する通達第23号の改正に関する意見書

平素より日本商工会へのご理解・ご支援につきまして心より御礼申し上げます。

2017年4月3日付貴省のレター（1005KHCN-DDTG号）にて、中古機械・設備・技術ラインの輸入に関する通達23号/2015/TT-BKHCNの輸入基準に関して、当会からの意見を求められましたので、下記の通り要望致します。

1）年数制限の適用除外

日系企業が海外に生産拠点を移すにあたり、使い慣れた中古機械・設備で生産を行う事は極めて一般的な事例です。新品の設備を導入すると設備の立ち上げだけでなく冶具の製造・調整・プログラムの変更等も必要となり、早期立ち上げが困難となります。
粗悪な中古機械・設備の輸入を制限する当該規制の目的は当会としても理解しますが、10年以上の中古機械・設備でも問題なく生産活動を行う事が可能です。また同じ機械・設備でも使用環境や頻度により耐用年数が異なる為、機械・設備の年数による輸入制限は現実的ではないと考えます。

従いベトナム日本商工会としては、これまで要望してきた通り「製造企業が自社の生産活動の為に輸入する機械・設備であれば、年数制限は問わない」こととし、第1条2項の本通達の適用対象外に含めることを要望します。

2）中古機械・設備を輸入する際の手続きと書類の明確化

通達23号では10年超の中古機械・設備を輸入する際には13条（特別な場合）に加え、6条2項も関係すると理解していますが、両条項の適用関係も明確ではないことに加え、10年超の中古機械・設備輸入時の手続きや必要書類、10年超の中古機械・設備の輸入を認めるか否かについての当局の判断基準が明記されておらず、具体的な理由も分からずに中古機械・設備の輸入が認められない事例が散見されています。斯様な事態はベトナムへの新規投資や拡張投資の減退に繋がりかねない事態と認識しております。

これまでJBAVとして貴省に対して申請書類の案を参考までに提案したにもかかわらず、具体的な書式等について一切示されていない状況にあります。改めて、10年超の中古機械・設

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

備輸入時に関する手続き及び書式を明確に定めて頂くとともに、例えば、かかる明確に定められた書式に従った書類が提出されれば、当局は輸入を承認する旨を法文に明記するなど、運用基準を明確に定めて頂くよう申し入れます。貴省におかれては、要望事項を検討頂き書面による回答をお願いいたします。日本企業の投資活動に影響を与えるような規制とならないよう改めてお願いします。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会

会長

辛島　裕

写)

- 計画投資省

-ベトナム商工会議所;

- 在ベトナム日本国大使館;

- ホーチミン日本商工会;

- ダナン日本商工会.